

0052018-81.2019.8.26.0050

Classe: Execução da Pena

Assunto: Regime inicial - Aberto

Magistrado: Rogerio Alcazar

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... de 613 dias-multa, pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material.

Após, sobreveio acórdão proveniente do E. TJBA, que deu provimento ao apelo defensivo, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, fixando a reprimenda, já considerado o concurso material, em 05 anos e 06 meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0052018-81.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0052018-81.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Execução da Pena - Regime inicial - Aberto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO BRUNO FREIRE DE BARROS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogerio Alcazar

Vistos.

1. O apenado foi inicialmente condenado a uma pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 613 dias-multa, pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material.

Após, sobreveio acórdão proveniente do E. TJBA, que deu provimento ao apelo defensivo, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, fixando a reprimenda, já considerado o concurso material, em 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 280 dias-multa (fls. 130/131).

Ademais, condenado por fato ocorrido em 08/11/2016 (prisão em flagrante), ficou preso por este delito até 06/08/2018 (fls. 120), ocasião em que fora progredido ao regime aberto, para descontar o restante de sua reprimenda.

Na hipótese, o apenado cumpriu sua pena privativa de liberdade em 07/05/2022 (fls.

130/131 e sentença de fls. 138).

Verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para as partes no dia 22/02/2018 (fls. 130/131), sendo este o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, conquanto o STF, no ARE 848107 RG, decidiu pela existência de repercussão geral em relação ao tema "Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes."; ainda, não julgado pela Suprema Corte.

Considerando a pena aplicada (artigo 119 do Código Penal) e nos termos dos artigos 109, inciso IV e 114, II, ambos do Código Penal, a prescrição da pena de multa se daria em oito anos, considerando o prazo prescricional da pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente com esta.

Consoante alteração promovida com o advento da Lei 13.964/19 na redação do artigo 51 do Código Penal, verifica-se que, embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, a conversão dela em dívida de valor não lhe retira o caráter penal, já que atribuído pela própria Constituição Federal, no art. 5º, XLVI, "c".

Logo, deve prevalecer a regra geral que estabelece a natureza penal da multa, cujos lapsos prescricionais encontram-se previstos nos artigos 109 e 114 do Código Penal.

Realizadas tais considerações, nota-se que não transcorreu o lapso de oito anos entre o trânsito em julgado da condenação, em 22/02/2018, até a presente data, razão pela qual afasta-se a tese de prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa, com base nos artigos 109, IV, 114, II e 119, todos do Código Penal.

2. Por outro lado, verifico que a pena privativa de liberdade foi julgada extinta, restando a pena de multa cumulativamente aplicada.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese referente ao Tema nº 931 dos recursos repetitivos, fixando o seguinte entendimento: "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

Como destacado pelo Min. Rogério Schietti Cruz em seu voto, "o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988)". De fato, a insolvência da sanção pecuniária pelo sentenciado em situação de hipossuficiência econômica - ao obstaculizar a extinção do processo de execução - impede a expedição da certidão negativa indispensável para a regularização dos seus documentos pessoais e, entre outras consequências diretas, veda-lhe o acesso a programas assistenciais e a entrada no mercado formal de trabalho.

3. Na hipótese presente, tratando-se de sentenciado assistido pela Defensoria Pública, há de se presumir sua hipossuficiência, dispensando-se a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa - até porque excessivamente difícil e por

vezes impossível a prova de fato negativo.

Trata-se, evidentemente, de presunção relativa que poderá ser afastada pelo Ministério Público em ação autônoma de execução, caso disponha de elementos probatórios aptos a demonstrar que o apenado possui condições financeiras de arcar com a sanção pecuniária imposta.

Como vem decidindo o Tribunal de Justiça de São Paulo em situações assemelhadas, “diante da presunção de hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta ilidida nos autos, encontra-se autorizado o reconhecimento do fim da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e sem prejuízo da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios próprios” (TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0018023-36.2021.8.26.0041, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 10.1.2022).

Em face do quanto exposto, ainda que pendente de pagamento, julgo extinta a punibilidade do sentenciado em relação às penas de multa que lhe foram impostas no processo nº 0511429-84.2016.8.05.0274, da 3ª Vara Criminal, ressalvada expressamente a possibilidade de sua futura execução pelo Ministério Público em autos próprios perante a Vara das Execuções Criminais competente ou, supletivamente, pela Procuradoria Geral do Estado junto à Vara das Execuções Fiscais, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.150/DF e a disciplina constante do art. 538-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com a redação dada pelo Provimento CGJ nº 4/2020.

4. Transitada esta em julgado, encaminhe-se cópia à Vara de origem, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRGD, que servirá de ofício para todos os fins.

Após, efetuadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA